广州市花都区“6•4”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2022年6月4日6时54分许，位于花都区花城路与秀全路交界处发生一起交通事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，经市公安局交通警察支队花都大队进行了前期调查处理，初步认定肇事车辆粤AFB531号重型自卸货车（以下简称“粤AFB531号货车”）对事故发生可能负主要以上责任，肇事车辆的车辆类型为重型自卸货车，涉事生产经营单位广州市翔顺运输有限公司（以下简称“翔顺运输公司”）所有营运车辆5%以上的车辆，近两年存在交通违法行为10次以上（经调查，该单位共有营运车辆402辆，其中有22辆车辆在两年内存在交通违法行为10次以上，占该单位所有营运车辆的5.5%）。按照有关规定，2022年6月20日，区领导同意成立了由区应急管理局局长任组长，新华街、区交通运输局、市公安局花都区分局、区总工会和区应急管理局等部门有关人员组成的广州市花都区“6•4”一般生产经营性道路交通事

故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、源头监管”等关键要素，通过现场勘验、调查取证和检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，**广州市花都区“6•4”一般生产经营性道路交通事故是一起责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2022 年 6 月 4 日早上，陈国烟驾驶粤 AFB531 号货车从花都区清坳村出发，准备到花都区站前路运一些建筑废料到广花路的工地。6 时 54 分左右，当陈国烟沿花城路西侧路面由北往南行驶至花都区花城路秀全大道西 15 米处，向西右转弯驶入秀全大道时，遇邓斌驾驶广州 649488 号电动自行车沿花城路西侧路面由北往南准备直行穿过该十字路口时，双方避让不及发生碰撞，造成邓斌当场死亡及两车部分损坏的交通事故。



图 1 粤 AFB531 号货车与广州 649488 号电动自行车在停车等待交通信号灯



图 2 粤 AFB531 号货车右转时与直行的广州 649488 号电动自行车发生碰撞

（二）事故现场情况

1.事故现场路面情况。事故发生地点为十字路口，位于花都区花城路秀全大道西 15 米，花城路呈南北走向，路中有白色金属护栏分隔东西两侧路面，双向六条机动车道，道路两侧各设有非机动车道，平直沥青路面，标线清晰，单侧路宽 12.9 米；秀全路呈东西走向，路中以白色金属护栏分隔南北两侧路面，双向四条机动车道，道路两侧各设有绿化隔离带分隔出一条非机动车道，标线清晰，单侧路宽 9.8 米。路口设有交通信号灯控制车流人流，有人行横道标志、人行横道标线，禁停标志。事故发生时

为白天，车流量少，视线良好。

2.事发车辆碰撞情况。事发前，粤AFB531号货车与广州649488号电动自行车均停在花城路与秀全路交叉路口（由北往南方向）等待交通信号灯。事发时粤AFB531号货车右转准备进入秀全大道时撞向直行的广州649488号电动自行车，粤AFB531号货车右前角离地62-68CM处有一明显的黑色物质挫擦印和刮痕，右后轮左边轮胎明显破损。粤AFB531号货车右侧车身有明显倒地刮痕和损坏。

3.其它情况。经查，该路段近三年一般程序处理的事故为1宗，亡人事故1宗，死亡1人（本起事故）。事故路段业主单位：花都区交通运输局，道路管养单位：花都区交通运输局。

（三）事故车辆情况

1.粤AFB531号货车。登记车主：翔顺运输公司，住址：广州市白云区太和镇大源中路288号广州市泰邦物流信息市场7号楼420号，使用性质：货运，总质量：24500千克，检验有效期：2022年7月。已取得广州市白云区交通管理总站核发的道路运输证，编号：粤交运管穗字440100050113号，发证日期：2021年7月20日，有效期至：长期。投保保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司，强制险凭证号：AGUZ080CTP21B5605421，商业险凭证号：AGUZ080Y2021B499950E。

经调查，粤AFB531号货车是陈国烟在2021年4月15日以16.5万元从叶永森手上购买回来的二手车。由于购买前粤AFB531号货车就是挂靠在翔顺运输公司名下，所以陈国烟就继续将粤AFB531号货车挂靠翔顺运输公司。陈国烟与翔顺运输公司签订了一份《机动车委托管理合同书》和《协议》，约定粤AFB531号货车由陈国烟自主经营、自负盈亏，翔顺运输公司不参与经营；翔顺运输公司为粤AFB531号货车办理保险、二级维护、验车等相关手续，费用由陈国烟承担；陈国烟每年需向翔顺运输公司支付管理费1600元，车辆保险费用按发票实际价支付。

2.广州649488号电动自行车。登记车主：邓勇，住址：四川省仪陇县二道镇普脊村二组，车架编号：236522122107470，备案编号：GZ1495682161991512064 78，使用性质：自用，车辆品牌：台铃，产品型号：TDT1182Z。事发当日，邓斌骑着该自行车从新华街五华村出发，计划到花都区东镜村。

3.事故车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动性能	转向性能	灯光性能	车速	是否超载
1	粤AFB531号货车	不合格	合格	合格	19.3km/h，未超速	空载
2	广州649488号电动自行车	合格	合格	——	13.2km/h，未超速	——

（四）交警部门对事故责任认定情况

广州市公安局交通警察支队花都大队在2022年7月13日作出《道路交通事故认定书》（第4401941202200002 76号），认定陈国烟承担此事故的全部责任，邓斌不承担此事故的责任。

（五）涉事企业、车辆经营活动情况

1.翔顺运输公司，粤AFB531号货车所有人。持有广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101MA5AMCJT6B;类型:有限责任公司(自然人独资或控股);经营场所:广州市白云区上南路111号3栋301室,法定代表人:陈河有；成立日期：2017年12月5日。已取得广州市白云区交通管理局核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100124167号；经营范围：普通货运；发证时间：2019年12月26日，证件有效期：2023年12月25日。

该公司名下登记的道路运输车辆一共有196辆,所有车辆均为挂靠车辆。经交警部门查询，单位名下营运车辆在两年内存在交通违法行为10次以上的车辆共有22辆，分别是：粤AM50N3违章13次、粤AGC338违章14次、粤AFV721违章10次、粤AFQ230违章17次、粤ADX856违章19次、粤ADH272违章11次、粤ACM195违章12次、粤A8U5X9违章11次、粤A8G6W1违章20次、粤A6Z5P6

违章12次、粤A6ZN33违章15次、粤A6D3W1违章10次、粤A5X7M5违章20次、粤A5Q9T2违章26次、粤A3UT51违章18次、粤A3P6D2违章24次、粤A3A0Z0违章16次、粤A3F1P5违章17次、粤A2TH31违章16次、粤A2J0C0违章25次、粤A0W9Y3违章13次、粤A0G1J6违章11次，占该单位所有营运车辆的11%

经调查，翔顺运输公司存在以下问题：未能提供粤AFB531号货车驾驶人陈国烟的安全生产教育和培训记录，存在未对从业人员进行安全生产教育和培训的情况；安全生产教育和培训记录中没有受培训人员的考核记录，存在从业人员未经安全生产教育和培训合格就上岗作业的情况。

2.涉事车辆日常经营管理情况。陈国烟购得粤AFB531号货车后，日常主要是由其本人驾驶在花都区和白云区从事建筑材料的运输业务，翔顺运输公司不参与粤AFB531号货车的运营。

（六）相关人员情况

1.陈国烟，男，47岁，汉族，广州市花都区人，粤AFB531号货车驾驶员。工作单位：个体运输，持有合法、有效的“A2E”型驾驶证。持有惠州市交通运输局核发的《从业资格证》，从业资格类别：货运驾驶员，有效期至：2024年6月25日。陈国烟经呼气式酒精测试，呼气值为0mg/100ml，未发现有涉毒情况。

2.邓斌，男，59岁，汉族，四川省仪陇县人，广州649488

号电动自行车骑行人。在事故中死亡，经广东省广州市公安司法鉴定中心检验，邓斌符合胸、腹部损伤死亡，无涉酒、无涉毒的情况。

3.陈河有，男，55岁，汉族，福建省永定县人，翔顺运输公司主要负责人。陈河有作为翔顺运输公司主要负责人履行安全生产工作职责不到位，未按照制定的本单位《安全生产教育和培训计划》的要求对粤AFB531号货车驾驶人陈国烟进行上岗前的安全生产教育和培训，存在未实施本单位安全生产教育和培训计划的情况。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，粤AFB531号货车和广州649488号电动自行车损坏。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67211-1986）的有关规定，事故造成直接经济损失约120万元。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

1.2022年6月4日6时57分，110指挥中心接到报警电话。

2.2022年6月4日7时1分，110指挥中心将警情分派到广州市公安局交警支队花都大队处理。

3.2022年6月4日7时6分，“120”救护人员到达现场对

伤者实施救援。

4.2022年6月4日7时10分，广州市公安局交警支队花都大队值班民警到达现场处理事故。

广州市公安局交警支队花都大队事故处理中队按规定做好家属安抚以及善后工作，家属情绪稳定。

(二)应急处置评估

事故接报后，公安交警、医疗等相关政府职能部门应急救援及时，现场救援处置措施得当，无次生灾害、无衍生事故，应急处置评价为良好。

三、事故原因

陈国烟驾驶粤AFB531号货车上道路行驶，转弯时未让直行的广州649488号电动自行车先行，是造成本起事故的全部原因。

四、对有关人员的责任认定及处理意见

1.陈国烟，肇事车辆粤AFB531号货车驾驶员。陈国烟驾驶机动车上路行驶，机动车在转弯时未让直行的车辆先行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第(三)项[①]之规定，导致发生事故，对事故的发生**负有全部**责任，**建议由公安机关依法处理**。

2.邓斌，肇事车辆广州649488号电动自行车骑行人。邓斌

① 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条　机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第(二)项、第(三)项的规定外，还应当遵守下列规定：(三)转弯的机动车让直行的车辆先行；……。

在事故中没有过错行为，与事故的发生无因果关系，**不承担**事故责任。

五、其它处理意见

1.翔顺运输公司，粤AFB531号货车所有人。该公司未对粤AFB531号货车驾驶人陈国烟开展上岗前的安全生产教育和培训，以及对其他从业人员未经考核合格就安排上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[①]之规定。该公司的违法行为与事故的发生并不构成因果关系，但该公司应对其存在的违法行为负有责任，建议由**区交通运输局**函告属地的行业监管部门依法处理。

2.陈河有，翔顺运输公司主要负责人。陈河有未按照制定的本单位《安全生产教育和培训计划》对粤AFB531号货车驾驶人陈国烟实施上岗前的安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[②]之规定，建议由**区交通运输局**函告属地的行业监管部门依法处理。

六、事故防范措施建议

事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……。

施建议如下：

（一）加大交通秩序治理力度。电动自行车速度快而且来去无声，横穿马路、乱冲红灯、占用机动车道行驶、与机动车抢道等违反交通法规的现象普遍存在。由于电动车纳入非机动车进行管理，只要未造成交通事故，一般不予处罚。建议区交警部门加大对电动自行车违法违规行为的处罚力度，无论电动车违规行为是否造成了损害，均应对以上违规行为进行警告并按情节严重程度进行处罚，从而起到警醒作用，降低事故的发生率。

（二）强化交通安全源头治理。区交通运输局和区交警部门，要进一步强化交通安全源头治理工作，针对本起事故的起因，建议：一是将此类交叉路口的直行和转弯信号灯错开，不要同时放行；二是在相关路口增设警告标志牌及红蓝爆闪灯，提醒相关车辆驾驶员小心通行。

（三）深刻吸取事故教训。翔顺运输公司加强企业安全生产主体责任落实，全面深入开展安全隐患排查治理。**一是**全面梳理完善公司各项规章制度，确保落实到位，切实加强安全生产管理工作；**二是**组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，如实记录风险及隐患排查情况，并向从业人员通报；**三是**全面排查人员资质，并加强从业人员安全培训教育和应急演练，使驾驶员具备安全行车的意识和常识，规范操作，

安全驾驶；**四是**全面排查车辆状况，加强车辆维护保养，保障车辆各项技术性能良好。**五是**要深入分析事故原因，按照“四不放过”原则，加强事故通报及警示教育，保证全体员工切实吸取事故教训。